

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3117/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
พันตำรวจเอก อภิรัตน์ ธัญญสิริ กับพวก

โจทก์

ผู้ร้อง

บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษไทย จำกัด

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 7

พ.ร.บ.ให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ.2489 มาตรา 7, มาตรา 8

กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไม่มี การจับกุมนิติบุคคลนั้น เพราะนิติบุคคลไม่อยู่ในสภาพที่จะให้จับกุมได้คงให้ใช้ วิธีออกหมายเรียกผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลมาเพื่อสอบสวนหรือพิจารณาแล้วแต่กรณี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7 การที่ผู้ร้องซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้จัดการบริษัทจำเลยให้ไปพบแล้วแจ้งข้อหาว่าบริษัทจำเลยกระทำความผิดนั้น ไม่เป็นการจับกุมผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิได้ รับรางวัลตาม พระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2489 มาตรา 78.

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องบริษัทอุตสาหกรรมกระดาษไทย จำกัดจำเลยในความผิดต่อพระราชบัญญัติศุลกากร คดีถึงที่สุดโดยศาลฎีกาพิพากษาปรับจำเลยเป็น

เงิน 65,744,852.24 บาท และให้จ่ายรางวัลร้อยละ 20 ของเงินค่าปรับแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งจับกุม ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าเป็นผู้จับกุม ขอให้ศาลสั่งจ่ายรางวัลให้

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องไม่ใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ที่จับกุมจำเลย จึงไม่มีสิทธิได้รับรางวัล ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า กรณีไม่มีการจับกุม ผู้ร้องไม่ใช่ผู้จับกุมอันจะมีสิทธิได้รับรางวัล ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยต้องดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7 ซึ่งกำหนดให้ออกหมายเรียกผู้จัดการ หรือผู้แทนอื่น ๆ ของนิติบุคคลนั้นให้ไปยังพนักงานสอบสวนหรือศาลแล้วแต่กรณี ถ้าผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกจะออกหมายจับก็ได้แต่จะขังหรือปล่อยชั่วคราวผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นไม่ได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไม่มีการจับกุมนิติบุคคลนั้น เพราะนิติบุคคลไม่อยู่ในสภาพที่จะให้จับกุมได้ คงให้ใช้วิธีออกหมายเรียกผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลมาเพื่อสอบสวนหรือพิจารณาแล้วแต่กรณี การที่ผู้ร้องออกหมายเรียกผู้จัดการบริษัทจำเลยมา แล้วแจ้งข้อหาว่าบริษัทจำเลยกระทำความผิดคดีนี้ ไม่เป็นการจับกุมดังที่ผู้ร้องฎีกา ผู้ร้องมิใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งจับกุมจำเลย ผู้กระทำผิดผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิได้รับรางวัลตามพระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2489 มาตรา 7 และมาตรา 8 ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>